

DISTRIBUIDORA PAMPA SUREÑA S.R.L.

POLÍTICA DE LICENCIAS Y VACACIONES

Documento POL-RRHH-002 | Revisión 4 | Vigencia desde el 01/09/2026 | Reemplaza a la Revisión 3 del 12/04/2024
| Responsable: Administración de Personal
Av. Alem 3450 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | CUIT 30-71455982-6

1. Alcance

Esta política alcanza a todo el personal en relación de dependencia de la Empresa, encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de Empleados de Comercio. Se complementa con la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y con las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, vigente desde el 6 de marzo de 2026.

2. Licencia anual ordinaria (vacaciones)

2.1 Cantidad de días. La cantidad de días de licencia surge de la antigüedad computada **al 31 de diciembre del año al que corresponden** las vacaciones, conforme el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo:

- Antigüedad hasta 5 años: **14 días corridos**
- Más de 5 y hasta 10 años: **21 días corridos**
- Más de 10 y hasta 20 años: **28 días corridos**
- Más de 20 años: **35 días corridos**

El cómputo al 31 de diciembre implica que quien cumpla el aniversario que da derecho a un tramo mayor antes de esa fecha accede al tramo mayor, aunque al momento de tomarse la licencia todavía no lo hubiera cumplido.

2.2 Requisito de tiempo mínimo trabajado. Para acceder a la licencia completa, el trabajador debe haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles del año calendario (artículo 151 LCT). Quien no alcance ese mínimo goza de **un día de descanso por cada veinte días de trabajo efectivo** (artículo 153 LCT).

2.3 Época de otorgamiento y preaviso. La licencia se otorga entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La Empresa comunica por escrito la fecha de inicio con una anticipación no menor a **sesenta (60) días corridos**, conforme el artículo 74 del CCT 130/75.

Aclaración sobre el plazo de preaviso: el artículo 154 de la LCT, con la redacción dada por la Ley 27.802, fija un preaviso mínimo de treinta (30) días. El CCT 130/75 establece sesenta (60) días. Por aplicación del principio de la norma más favorable al trabajador, **para el personal de comercio rige el plazo de sesenta (60) días del convenio**, que es el que aplica esta Empresa.

2.4 Fraccionamiento. A partir de la Ley 27.802 y **por acuerdo escrito entre las partes**, el período puede dividirse en tramos no inferiores a **siete (7) días corridos** cada uno. El fraccionamiento no es una facultad unilateral: requiere conformidad de la Empresa y del trabajador. Al menos una vez cada tres períodos la licencia debe otorgarse en temporada de verano.

2.5 Pago. El haber correspondiente a la licencia se abona **al inicio** de la misma (artículo 155 LCT). Para el personal mensualizado se calcula dividiendo el sueldo por veinticinco y multiplicando por la cantidad de días de licencia.

2.6 Enfermedad durante la licencia. Si el trabajador se enferma durante el goce de las vacaciones y lo acredita con certificado médico, los días afectados se reprograman.

2.7 Vacaciones no gozadas. Al extinguirse el contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador percibe una indemnización proporcional por las vacaciones no gozadas (artículo 156 LCT).

2.8 Restricción operativa. Por razones de temporada, entre el 1° y el 20 de diciembre no se otorgan vacaciones al personal de Depósito y Reparto, salvo autorización expresa de la Gerencia.

3. Licencias especiales

Se aplican los plazos del CCT 130/75, que mejoran los del artículo 158 de la LCT:

- **Matrimonio:** 12 días corridos, más 1 día para trámites prematrimoniales (art. 77 CCT).
- **Casamiento de hijo:** 1 día (art. 77 CCT).
- **Nacimiento de hijo:** 2 días hábiles (art. 81 CCT).
- **Fallecimiento de padre, madre, hijo, cónyuge o hermano:** 4 días corridos. Si el sepelio es a más de 500 km, se agregan 2 días (art. 79 CCT).
- **Fallecimiento de abuelos, suegros, cuñados o hijos del cónyuge:** 2 días (art. 80 CCT).
- **Donación de sangre:** jornada completa (art. 82 CCT).
- **Mudanza:** 2 días corridos (art. 83 CCT).
- **Exámenes, estudiante secundario:** 10 días por año, acumulables a la licencia anual (art. 85 CCT).
- **Exámenes, estudiante universitario o terciario:** 20 días por año, hasta 4 días por examen (art. 86 CCT).
- **Enfermedad de cónyuge, padres o hijos:** hasta 30 días por año, sin goce de haberes (art. 78 CCT).
- **Hora para compras:** 1 hora mensual con goce de haberes (art. 90 CCT).

En los casos de nacimiento de hijo y de fallecimiento de familiar debe computarse necesariamente un día hábil, cuando la licencia coincida con domingo, feriado o día no laborable (artículo 160 LCT).

4. Licencia por enfermedad inculpable

4.1 Plazos con goce de haberes (artículo 208 LCT), según antigüedad y cargas de familia:

- Antigüedad menor a 5 años: **3 meses** sin cargas de familia, **6 meses** con cargas.
- Antigüedad mayor a 5 años: **6 meses** sin cargas de familia, **12 meses** con cargas.

4.2 Aviso. El trabajador debe dar aviso **en el transcurso de la primera jornada** de inasistencia, indicando el lugar donde se encuentra. La Ley 27.802 estableció que la falta de aviso oportuno hace perder el derecho a la remuneración del período, salvo que se acredite de modo inequívoco tanto la enfermedad como la imposibilidad de comunicarla.

4.3 Certificado médico. Debe consignar diagnóstico, tratamiento indicado y cantidad de días de reposo. Se admite el certificado con **firma digital** emitido por plataformas autorizadas conforme la Ley 27.553. Ante discrepancia insalvable con el control médico de la Empresa, se recurre a junta médica en institución oficial.

4.4 Reserva del puesto. Agotados los plazos con goce de haberes, se conserva el puesto durante un año más sin percepción de remuneración (artículo 211 LCT).

5. Día del Empleado de Comercio

El 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio conforme la Ley 26.541, asimilado a feriado nacional a todos los efectos para el personal comprendido en el CCT 130/75.

6. Trámites

Las solicitudes de licencia se presentan en Administración de Personal por escrito o al correo personal@pampasur.com.ar, con la documentación respaldatoria correspondiente. Las licencias especiales requieren la presentación del comprobante dentro de las 48 horas de reintegrado el trabajador.